

INDICE-SOMMARIO

<i>Presentazione della Prima edizione</i>	pag. v
<i>Prefazione alla Sedicesima edizione</i>	» VII

PARTE PRIMA SOCIETÀ, DIRITTO, STATO

CAPITOLO PRIMO COMUNITÀ E DIRITTO

1. <i>I gruppi, gli interessi sociali ed il loro principio ordinatore. Fenomeno giuridico e fenomeno associativo.</i>	» 3
2. <i>La teoria istituzionale del Romano e la dottrina pura del diritto del Kelsen. La concezione istituzionale del diritto nel pensiero del Mortati.</i>	» 12
3. <i>Il diritto e gli altri fenomeni sociali.</i>	» 16
4. <i>La costituzione in senso formale e materiale. La costituzione come processo.</i>	» 19
5. <i>La dottrina del diritto naturale. La pluralità degli ordinamenti giuridici. Socialità e storicità del diritto.</i>	» 22
6. <i>Diritto pubblico e diritto privato. I vari rami del diritto pubblico.</i>	» 29

CAPITOLO SECONDO

LE FONTI DEL DIRITTO

1. <i>Delimitazione dell'indagine.</i>	» 33
2. <i>La norma giuridica.</i>	» 35
3. <i>Fonti di produzione e fonti sulla produzione; fonti-atti e fonti-fatti; fonti dirette e fonti indirette; fonti di cognizione.</i>	» 44
4. <i>Le fonti sulla produzione nell'ordinamento italiano.</i>	» 47
5. <i>La delegificazione, la semplificazione normativa ed il meccanismo c.d. taglia-leggi.</i>	» 51
6. <i>I criteri per comporre le fonti in sistema.</i>	» 55
7. <i>Le fonti aventi un'efficacia subordinata a quella della legge formale.</i>	» 61

8.	<i>I regolamenti degli organi costituzionali e degli organi a rilevanza costituzionale.</i>	» 63
9.	<i>La consuetudine.</i>	» 65
10.	<i>La consuetudine costituzionale.</i>	» 69
11.	<i>Le convenzioni costituzionali; le norme di correttezza costituzionale; la prassi ed il precedente.</i>	» 71
12.	<i>La giurisprudenza.</i>	» 75
13.	<i>I contratti collettivi di lavoro.</i>	» 77
14.	<i>La dottrina.</i>	» 79
15.	<i>Fonti poste in ordinamenti esterni a quello italiano e loro efficacia nell'ordinamento interno mediante: a) per le norme di diritto internazionale, l'adattamento automatico e l'ordine di esecuzione.</i>	» 79
16.	<i>Segue: b) per le norme di altri ordinamenti statali, la presupposizione ed il rinvio.</i>	» 86
17.	<i>Segue: c) per le norme dell'Unione europea, l'art. 11 Cost. in relazione al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.</i>	» 88
18.	<i>Le c.d. fonti atipiche e le leggi rinforzate.</i>	» 95
19.	<i>L'interpretazione dei testi normativi.</i>	» 98
20.	<i>L'interpretazione delle disposizioni costituzionali.</i>	» 104
21.	<i>L'efficacia delle norme nel tempo e nello spazio.</i>	» 105

CAPITOLO TERZO

**IL SOGGETTO DI DIRITTO
E LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE**

1.	<i>La soggettività giuridica; capacità giuridica e capacità di agire; persone fisiche e persone giuridiche; i diritti senza soggetto.</i>	» 111
2.	<i>Le situazioni giuridiche attive: il potere giuridico; il diritto soggettivo; l'interesse legittimo.</i>	» 115
3.	<i>L'effettività dei diritti soggettivi.</i>	» 120
4.	<i>Le situazioni giuridiche passive: il dovere e l'obbligo.</i>	» 122

CAPITOLO QUARTO

LO STATO

Sezione I — STATO-ISTITUZIONE; STATO-APPARATO; COMUNITÀ STATALE

1.	<i>Lo Stato-istituzione.</i>	» 125
2.	<i>Lo Stato-istituzione e la sua evoluzione storica (le forme di Stato).</i>	» 128
3.	<i>Stati unitari e Stati composti.</i>	» 133
4.	<i>Stati accentrati e Stati decentrati.</i>	» 134
5.	<i>Le unioni di Stati.</i>	» 136
6.	<i>Trattato di Maastricht.</i>	» 136

7.	<i>Trattato di Amsterdam.</i>	» 138
8.	<i>Trattato di Nizza.</i>	» 139
9.	<i>Trattato costituzionale e Trattato di Lisbona.</i>	» 140
10.	<i>La Confederazione di Stati.</i>	» 141
11.	<i>Gli elementi costitutivi dello Stato-istituzione: osservazioni generali..</i>	» 141
12.	<i>I singoli elementi costitutivi dello Stato: a) il territorio.</i>	» 145
13.	<i>Segue: b) il popolo.</i>	» 148
14.	<i>Segue: c) la sovranità..</i>	» 154
15.	<i>Stato-istituzione; Stato-apparato; comunità statale.</i>	» 157
16.	<i>Lo Stato-apparato e la sua organizzazione: a) le funzioni dello Stato.</i>	» 161
17.	<i>Segue: b) le forme di governo.</i>	» 164

Sezione II — L'ORGANIZZAZIONE E GLI ATTI DEI PUBBLICI POTERI

18.	<i>Il principio della separazione dei poteri e le interferenze funzionali..</i>	» 172
19.	<i>Gli organi e la loro classificazione.</i>	» 177
20.	<i>Gli atti giuridici e la loro classificazione..</i>	» 183
21.	<i>Gli atti giuridici: a) perfezione, validità, efficacia; b) vizi.</i>	» 188

Sezione III — LA COSTITUZIONE DELLO STATO

22.	<i>Concetto e « tipi » di costituzione.</i>	» 190
23.	<i>La Costituzione italiana e le sue origini.</i>	» 195
24.	<i>Caratteristiche dello Stato italiano secondo la Costituzione.</i>	» 199
25.	<i>Lo Stato repubblicano..</i>	» 199
26.	<i>Lo Stato democratico.</i>	» 200
27.	<i>Lo Stato fondato sul lavoro..</i>	» 205
28.	<i>Lo Stato sociale.</i>	» 206
29.	<i>Lo Stato parlamentare.</i>	» 210
30.	<i>Lo Stato decentrato.</i>	» 212
31.	<i>Lo Stato non confessionale..</i>	» 213
32.	<i>Lo Stato aperto alla comunità internazionale.</i>	» 214
33.	<i>Le disposizioni costituzionali.</i>	» 214
34.	<i>La Costituzione vigente.</i>	» 216

PARTE SECONDA
L'ORDINAMENTO
DELLO STATO ITALIANO

CAPITOLO PRIMO

IL POTERE LEGISLATIVO

1.	<i>Il bicameralismo.</i>	» 223
----	------------------------------------	-------

2. *Il Parlamento in seduta comune.* » 224

Sezione I — LA FORMAZIONE DELLE CAMERE

3. *Elezioni ed ordinamento democratico.* » 226
 4. *La rappresentanza politica.* » 228
 5. *Elettorato attivo ed elettorato passivo.* » 231
 6. *I sistemi elettorali.* » 232
 7. *I caratteri del voto.* » 233
 8. *Il procedimento elettorale e l'assegnazione dei seggi.* » 234
 9. *Differenziazione fra le due Camere.* » 240
 10. *Ineleggibilità, incompatibilità ed incandidabilità parlamentari.* . . » 243
 11. *La verifica delle elezioni.* » 247

Sezione II — LO « STATUS » DI MEMBRO DEL PARLAMENTO

12. *L'irresponsabilità per le opinioni espresse ed i voti dati.* » 249
 13. *Le garanzie della libertà personale e domiciliare e della libertà di comunicazione e corrispondenza.* » 250
 14. *Sanzioni disciplinari a carico dei parlamentari.* » 254
 15. *Divieto di mandato imperativo.* » 254
 16. *L'indennità parlamentare.* » 256
 17. *I parlamentari pubblici impiegati.* » 256
 18. *Le garanzie delle Camere nel loro complesso.* » 256

Sezione III — L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE CAMERE

19. *I regolamenti parlamentari.* » 257
 20. *Il Presidente e l'Ufficio di presidenza.* » 261
 21. *I gruppi parlamentari; le commissioni permanenti; le giunte; le commissioni di inchiesta; le deputazioni.* » 262
 22. *Gli organi bicamerali.* » 268
 23. *La legislatura; la decadenza dei progetti di legge; la prorogatio; la convocazione.* » 270
 24. *Il funzionamento: la pubblicità delle sedute; il numero legale; la determinazione della maggioranza; i sistemi di votazione; l'ordine del giorno; la programmazione dei lavori.* » 274
 25. *Gli « interna corporis ».* » 279
 26. *L'ostruzionismo.* » 280

Sezione IV — LA FUNZIONE LEGISLATIVA DELLE CAMERE

27. *Il procedimento di formazione della legge ordinaria: A) l'iniziativa legislativa.* » 283

28.	<i>Il procedimento di formazione della legge ordinaria: B) l'approvazione delle Camere: a) il procedimento ordinario.</i>	» 286
29.	Segue: b) <i>il procedimento decentrato.</i>	» 289
30.	Segue: c) <i>il procedimento misto.</i>	» 292
31.	<i>Alcune considerazioni sulla fase costitutiva.</i>	» 292
32.	<i>Il procedimento di formazione della legge ordinaria: C) la promulgazione.</i>	» 294
33.	<i>La pubblicazione della legge.</i>	» 298
34.	<i>Il procedimento di formazione delle leggi di revisione costituzionale e delle altre leggi costituzionali.</i>	» 300
35.	<i>I limiti alla revisione costituzionale.</i>	» 305

Sezione V — L'ATTIVITÀ DI INDIRIZZO POLITICO DELLE CAMERE

36.	<i>L'indirizzo politico.</i>	» 308
37.	A) <i>La mozione di fiducia.</i>	» 312
38.	B) <i>Le leggi di indirizzo politico: I) la legge di bilancio.</i>	» 317
39.	Segue: II) <i>le leggi di approvazione dei programmi economici.</i>	» 327
40.	Segue: III) <i>le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali.</i>	» 328
41.	Segue: IV) <i>le leggi di concessione dell'amnistia e dell'indulto.</i>	» 329
42.	C) <i>La deliberazione dello stato di guerra.</i>	» 330
43.	D) <i>Le procedure di indirizzo, di controllo e di informazione: I) le procedure di indirizzo.</i>	» 331
44.	Segue: II) <i>le procedure di controllo e di informazione.</i>	» 332
45.	E) <i>La mozione di sfiducia.</i>	» 337

Sezione VI — FUNZIONI ELETTORALI, GIURISDIZIONALI, CONSULTIVE

CAPITOLO SECONDO

IL POTERE LEGISLATIVO DEL POPOLO

1.	<i>L'iniziativa legislativa popolare ed il referendum costituzionale (rinvio).</i>	» 343
2.	<i>Il referendum abrogativo: a) la disciplina.</i>	» 343
3.	Segue: b) <i>i limiti e le sentenze della Corte costituzionale sulla ammissibilità.</i>	» 346
4.	Segue: c) <i>le modalità di attuazione.</i>	» 350
5.	<i>Riflessioni conclusive.</i>	» 353
6.	<i>Un istituto atipico: il referendum di indirizzo.</i>	» 354

CAPITOLO TERZO

IL POTERE ESECUTIVO

1.	<i>Gli organi del potere esecutivo: il Governo e gli organi dipendenti..</i>	»	357
2.	<i>I principi costituzionali sulla pubblica amministrazione.</i>	»	362
3.	<i>La formazione del Governo.. . . .</i>	»	371
4.	<i>I comitati interministeriali ed i comitati di ministri.. . . .</i>	»	379
5.	<i>La funzione amministrativa.. . . .</i>	»	381
6.	<i>L'attività di direzione politica.. . . .</i>	»	382
7.	<i>Separazione tra politica e amministrazione.</i>	»	386
8.	<i>Le funzioni normative: a) leggi in senso formale e leggi in senso materiale.</i>	»	386
9.	<i>Segue: b) i decreti-legge.</i>	»	389
10.	<i>Segue: c) i decreti legislativi.. . . .</i>	»	396
11.	<i>Segue: d) i regolamenti.. . . .</i>	»	400
12.	<i>I limiti alla potestà regolamentare. La riserva di legge.</i>	»	404
13.	<i>Le cause di cessazione del Governo.</i>	»	409
14.	<i>La responsabilità dei ministri.. . . .</i>	»	415
15.	<i>Gli organi ausiliari.</i>	»	421

CAPITOLO QUARTO

IL POTERE GIUDIZIARIO

1.	<i>Il principio della unicità della giurisdizione.</i>	»	426
2.	<i>Giudici straordinari; giudici speciali; sezioni specializzate.. . . .</i>	»	428
3.	<i>Il problema dell'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali.</i>	»	433
4.	<i>La ripartizione fra i vari organi della funzione giurisdizionale. . .</i>	»	435
5.	<i>I ricorsi amministrativi.</i>	»	441
6.	<i>Le giurisdizioni non statali.</i>	»	444
7.	<i>L'autonomia e l'indipendenza della magistratura ordinaria. . . .</i>	»	447
8.	<i>Altre disposizioni costituzionali relative alla funzione giurisdizionale.. . . .</i>	»	455
9.	<i>La responsabilità dei giudici.</i>	»	459
10.	<i>Il problema della « politicità » del giudice.</i>	»	462

CAPITOLO QUINTO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1.	<i>L'elezione e la durata del mandato.</i>	»	465
2.	<i>L'incompatibilità; la cessazione dall'ufficio; la supplenza.. . . .</i>	»	468
3.	<i>Irresponsabilità del Presidente della Repubblica e suoi limiti. In particolare: la controfirma ministeriale.</i>	»	471
4.	<i>L'assegno e la dotazione.</i>	»	473

5.	<i>Le attribuzioni.</i>	»	474
6.	<i>I messaggi ed il potere di esternazione.</i>	»	475
7.	<i>Lo scioglimento delle Camere.</i>	»	478
8.	<i>Classificazione degli atti presidenziali.</i>	»	480
9.	<i>La posizione giuridica.</i>	»	482

CAPITOLO SESTO

LA CORTE COSTITUZIONALE

1.	<i>La composizione ed il funzionamento.</i>	»	486
2.	<i>Lo status di giudice costituzionale.</i>	»	489
3.	<i>Il Presidente della Corte costituzionale.</i>	»	490

Sezione I — I GIUDIZI SULLA LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLE LEGGI E DEGLI ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE

4.	<i>I vizi di legittimità costituzionale delle leggi.</i>	»	492
5.	<i>Gli atti soggetti al sindacato di legittimità costituzionale.</i>	»	497
6.	<i>Il procedimento in via incidentale: a) la proposizione della questione.</i>	»	500
7.	Segue: b) <i>i poteri del giudice a quo.</i>	»	504
8.	Segue: c) <i>il giudizio innanzi alla Corte costituzionale.</i>	»	510
9.	<i>Il procedimento in via d'azione (o principale).</i>	»	513
10.	<i>Le decisioni della Corte costituzionale.</i>	»	517
11.	<i>I « tipi » di sentenze: a) le sentenze di accoglimento.</i>	»	520
12.	Segue: b) <i>le sentenze di rigetto.</i>	»	526
13.	Segue: c) <i>le sentenze interpretative.</i>	»	527
14.	Segue: d) <i>altri « tipi » di sentenze.</i>	»	533

Sezione II — I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE

15.	<i>I conflitti di attribuzione: a) fra i poteri dello Stato.</i>	»	534
16.	Segue: b) <i>fra Stato e Regioni e fra Regioni.</i>	»	540

Sezione III — IL GIUDIZIO SULLE ACCUSE

17.	<i>I reati presidenziali (rinvio).</i>	»	542
18.	<i>Il procedimento.</i>	»	543

Sezione IV — CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

19.	<i>La « forza politica » della Corte costituzionale.</i>	»	544
-----	--	---	-----

Sezione V — L'ALTA CORTE PER LA REGIONE SICILIANA

20. *L'Alta Corte per la Regione siciliana e lo stato attuale del sistema di giustizia costituzionale in Sicilia.* » 548

PARTE TERZA
LE LIBERTÀ E LE AUTONOMIE

CAPITOLO PRIMO

LE LIBERTÀ

Sezione I — IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA

1. *L'eguaglianza formale.* » 555
2. *L'eguaglianza sostanziale.* » 560

Sezione II — DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

3. *I diritti pubblici soggettivi e le libertà.* » 564
4. *I doveri costituzionali.* » 569

Sezione III — LE LIBERTÀ NEGATIVE

5. *La libertà personale.* » 574
6. *La libertà di domicilio e il diritto alla riservatezza.* » 576
7. *La libertà e la segretezza della corrispondenza.* » 580
8. *La libertà di circolazione e soggiorno.* » 582
9. *La libertà di riunione.* » 585
10. *La libertà di associazione.* » 587
11. *La libertà di religione.* » 592
12. *La libertà di manifestazione del pensiero: a) la libertà di stampa.* » 593
13. *Segue: b) il cinema ed il teatro.* » 602
14. *Segue: c) la radio e la televisione.* » 604
15. *Segue: d) Internet.* » 609
16. *Il diritto all'informazione.* » 612
17. *La libertà dell'arte e della scienza e del relativo insegnamento.* » 614

Sezione IV — LE LIBERTÀ POSITIVE

18. *Libertà positive e libertà negative.* » 617

19.	<i>I diritti sociali.</i>	»	618
20.	<i>Le libertà economiche.</i>	»	620
21.	<i>I « nuovi diritti ».</i>	»	626

Sezione V — LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELL'UOMO E LA
CONDIZIONE GIURIDICA DELLO STRANIERO

22.	<i>La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.</i>	»	629
23.	<i>La Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e le altre Carte dei diritti fondamentali.</i>	»	631
24.	<i>La condizione giuridica dello straniero.</i>	»	635

Sezione VI — DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO E FORMAZIONI SOCIALI

25.	<i>L'impegno della Repubblica di riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali.</i>	»	641
26.	<i>Le formazioni sociali a rilevanza costituzionale.</i>	»	642
27.	<i>Azionabilità dei diritti inviolabili e formazioni sociali.</i>	»	643
28.	<i>Considerazioni finali.</i>	»	644
29.	<i>Formazioni sociali, poteri privati e libertà del terzo.</i>	»	647
30.	<i>Il diritto alla riservatezza.</i>	»	648

CAPITOLO SECONDO
LE AUTONOMIE
DELLE FORMAZIONI SOCIALI

1.	<i>Costituzione italiana e formazioni sociali.</i>	»	653
2.	<i>La famiglia.</i>	»	654
3.	<i>La scuola.</i>	»	661
4.	<i>Le confessioni religiose.</i>	»	663
5.	<i>La comunità del lavoro.</i>	»	669
6.	<i>I partiti politici.</i>	»	680
7.	<i>Le minoranze linguistiche.</i>	»	688

CAPITOLO TERZO
LE AUTONOMIE DEGLI ENTI TERRITORIALI

Sezione I — LA FORMAZIONE E LA NATURA GIURIDICA DELLE REGIONI

1.	<i>Il problema delle autonomie regionali.</i>	»	691
2.	<i>I caratteri dell'autonomia regionale.</i>	»	693

3.	<i>Gli elementi costitutivi della Regione: a) il territorio..</i>	»	696
4.	<i>Segue: b) la comunità regionale..</i>	»	698
5.	<i>Segue: c) l'apparato autoritario..</i>	»	698
6.	<i>I due « tipi » di Regione.</i>	»	700
7.	<i>Gli Statuti regionali..</i>	»	702

Sezione II — L'ORGANIZZAZIONE DELLE REGIONI

8.	<i>Il corpo elettorale regionale..</i>	»	705
9.	<i>Il Consiglio regionale..</i>	»	705
10.	<i>La Giunta regionale..</i>	»	711
11.	<i>Il Presidente della Giunta.</i>	»	712
12.	<i>La forma di governo regionale..</i>	»	713

Sezione III — I RACCORDI FRA LO STATO E LE REGIONI

13.	<i>Il regionalismo cooperativo..</i>	»	716
14.	<i>La partecipazione delle Regioni ad attività dello Stato..</i>	»	718
15.	<i>La Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.</i>	»	719
16.	<i>La funzione statale di indirizzo e coordinamento..</i>	»	721
17.	<i>Il Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie..</i>	»	721
18.	<i>Il « principio di leale cooperazione ».</i>	»	722

Sezione IV — LE FUNZIONI DELLE REGIONI

A)	<i>Le funzioni normative.</i>	»	724
19.	<i>Lo Statuto: posizione nel sistema delle fonti e contenuto.</i>	»	724
20.	<i>Le leggi regionali ordinarie: a) il procedimento di formazione..</i>	»	726
21.	<i>Segue: b) i limiti.</i>	»	727
22.	<i>Segue: c) la tipologia: I) la potestà primaria o piena.</i>	»	730
23.	<i>II) la potestà ripartita o concorrente.</i>	»	732
24.	<i>Le leggi provinciali.</i>	»	733
25.	<i>Le materie attribuite alla potestà legislativa regionale.</i>	»	734
26.	<i>La posizione della legge regionale nel sistema delle fonti.</i>	»	736
27.	<i>I regolamenti regionali.</i>	»	737
B)	<i>Le funzioni amministrative.</i>	»	738
28.	<i>Le funzioni amministrative regionali e locali..</i>	»	738
29.	<i>Il difensore civico.</i>	»	739

Sezione V — L'AUTONOMIA FINANZIARIA

30.	<i>Principi generali.</i>	»	740
-----	---------------------------	---	-----

31.	<i>Il “federalismo fiscale” ed il fondo perequativo.</i>	»	742
-----	--	---	-----

Sezione VI — I CONTROLLI SUGLI ORGANI DIRETTIVI DELLE REGIONI

32.	<i>Lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta.</i>	»	743
33.	<i>Il procedimento.</i>	»	744
34.	<i>Lo scioglimento dell’Assemblea regionale siciliana.</i>	»	745

Sezione VII — LE CITTÀ METROPOLITANE, LE PROVINCE, I COMUNI E GLI
ALTRI ENTI LOCALI

35.	<i>La Città metropolitana.</i>	»	747
36.	<i>La Provincia.</i>	»	749
37.	<i>Il Comune.</i>	»	751
38.	<i>Il decentramento infracomunale.</i>	»	752
39.	<i>Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e comunali.</i>	»	753
	<i>Indice analitico.</i>	»	755
	<i>Indice-sommario</i>	»	763

€ 57,00
024216079

